

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

3^{ra}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1027

30 de enero de 2026

Presentado por el señor *Rivera Schatz*

Coautores los señores Colón La Santa, González López, Matías Rosario, Reyes Berríos; la señora Román Rodríguez; los señores Rosa Ramos y Santos Ortiz

Referido a las Comisiones de Educación, Arte y Cultura; y de Trabajo y Relaciones Laborales

LEY

Para añadir un nuevo Artículo 2.12 y renumerar el actual Artículo 2.12 como 2.13, respectivamente, de la Ley 158-1999, según enmendada, conocida como “Ley de la Carrera Magisterial”, a los fines de establecer un plazo máximo de ciento ochenta (180) días para las revisiones salariales; pagos retroactivos automáticos desde la fecha de elegibilidad y un portal digital para el rastreo de solicitudes; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley 158-1999, según enmendada, conocida como “Ley de la Carrera Magisterial”, establece el marco normativo para el sistema de compensación, desarrollo profesional y evaluación de los docentes del sistema público de enseñanza en Puerto Rico. Este marco busca garantizar una estructura salarial justa, promover la excelencia educativa y fomentar la retención de talento en el magisterio. Sin embargo, desde su implementación, la Ley ha enfrentado desafíos significativos relacionados con retrasos burocráticos en la revisión y aplicación de ajustes salariales, lo que ha generado una profunda insatisfacción entre los educadores.

En la actualidad, miles de maestros en Puerto Rico continúan enfrentando demoras injustificadas en la revisión de sus escalas salariales, algunas pendientes desde el año escolar 2014-2015, lo que ha resultado en una acumulación de pagos retroactivos adeudados y un impacto adverso en su estabilidad económica.

La Ley de la Carrera Magisterial, aunque establece un sistema escalonado basado en preparación académica y experiencia, no contempla plazos específicos para la tramitación de revisiones salariales, ni obliga al pago automático de retroactivos desde la fecha de elegibilidad, ni provee herramientas digitales para que los docentes puedan rastrear el estado de sus solicitudes. Esta omisión normativa ha perpetuado un sistema ineficiente que, según reportes sindicales, afecta a miles de maestros y ha contribuido a la deserción de profesionales capacitados en un contexto en el que el sistema educativo enfrenta una escasez crítica de personal.

Algunos estados de los Estados Unidos continentales han implementado sistemas digitalizados para la gestión de revisiones salariales de docentes, con plazos estrictos y portales en línea que permiten a los educadores monitorear el progreso de sus solicitudes, reduciendo significativamente los retrasos y los costos asociados a procesos manuales.

Inspirada en estos modelos, la presente Ley propone añadir un nuevo Artículo 2.12 a la Ley 158-1999, *supra*, para establecer un plazo máximo de noventa (90) días para procesar revisiones salariales, pagos retroactivos automáticos desde la fecha de elegibilidad y un portal digital para el rastreo de solicitudes. Esta enmienda aprovechará la infraestructura digital existente en el Departamento de Educación, como el Sistema de Información Estudiantil (SIE) o plataformas similares, para reducir el papeleo, minimizar litigios y garantizar justicia salarial para los docentes, sin incurrir en erogaciones adicionales al erario.

Por consiguiente, se hace imperioso aprobar esta legislación para enmendar la Ley de la Carrera Magisterial, simplificando procesos administrativos, garantizando pagos

retroactivos oportunos y fortaleciendo la transparencia en el sistema educativo público, en beneficio de los docentes y la calidad educativa de Puerto Rico.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se añade un nuevo Artículo 2.12 a la Ley 158-1999, según enmendada, conocida como “Ley de la Carrera Magisterial”, para que se lea como sigue:

“CAPITULO II. – CLASIFICACIONES MAGISTERIALES

Artículo 2.01. – Finalidad de la Clasificación y Nivel Magisterial.

...

Artículo 2.12.- Simplificación de Procesos y Pagos Retroactivos Obligatorios.

(a) Plazo Máximo para Revisiones Salariales: El Departamento de Educación (DE) procesará todas las revisiones salariales de los docentes bajo el sistema de la Carrera Magisterial en un plazo máximo de ciento ochenta (180) días, contados desde la presentación de la solicitud completa por parte del docente o desde la fecha en que el Departamento determine la elegibilidad de oficio. Dicho plazo incluirá la evaluación de méritos, preparación académica, experiencia y cualquier otro criterio establecido en esta Ley.

(b) Pagos Retroactivos Automáticos: Toda revisión salarial aprobada generará pagos retroactivos automáticos, calculados desde la fecha de elegibilidad del docente, conforme a los criterios de la Carrera Magisterial. Los pagos retroactivos se procesarán y desembolsarán dentro de los noventa (90) días siguientes a la aprobación de la revisión, utilizando los sistemas de nómina existentes del Departamento de Educación, sin requerir acción adicional por parte del docente.

(c) Portal Digital para Rastreo de Solicitudes: El Departamento de Educación establecerá y mantendrá un portal digital accesible, integrado a plataformas existentes como el Sistema de Información Estudiantil (SIE), para que los docentes puedan presentar y rastrear el estado de sus solicitudes de revisión salarial en tiempo real. El portal incluirá, al mínimo:

(i) Un formulario digital estandarizado para la presentación de solicitudes, con instrucciones claras y accesibles.

(ii) Actualizaciones de estatus automatizadas, notificando al docente cada cambio en el proceso (recepción, evaluación, aprobación o denegación).

(iii) Un historial de solicitudes con fechas, documentos presentados y resoluciones emitidas.

(iv) Un mecanismo de notificación automática por correo electrónico o SMS, informando al docente sobre plazos, requisitos pendientes y decisiones finales.

(v) Cumplimiento con los requisitos de seguridad cibernética, gobernanza tecnológica, protección de información y accesibilidad establecidos en la Ley 40-2024, según enmendada, conocida como la "Ley de Ciberseguridad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", la Ley 75-2019, según enmendada, y cualquier reglamentación o política tecnológica aplicable al Gobierno de Puerto Rico.

(d) Notificación y Derecho de Apelación: El Departamento de Educación notificará al docente, por escrito y electrónicamente, la resolución de su solicitud dentro de los cinco (5) días siguientes a la decisión. En caso de denegación, la notificación

1 incluirá una justificación detallada y el procedimiento para solicitar reconsideración
2 dentro de un término de quince (15) días contados a partir de la notificación. La
3 solicitud de reconsideración será atendida y resuelta en un plazo no mayor de treinta
4 (30) días. Una vez notificada la determinación final sobre la reconsideración, el docente
5 conservará todos los derechos y remedios administrativos, apelativos, sindicales y
6 judiciales que le reconozcan las leyes, reglamentos y convenios colectivos aplicables.

7 (e) Implementación: El Departamento de Educación utilizará recursos humanos,
8 tecnológicos y financieros ya disponibles, incluyendo plataformas digitales existentes y
9 personal administrativo, para implementar las disposiciones de este Artículo, sin
10 incurrir en erogaciones adicionales al presupuesto asignado. Nada de lo dispuesto en
11 esta Ley impedirá que la agencia realice las gestiones presupuestarias, administrativas o
12 tecnológicas necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo de sus disposiciones.

13 Sección 2.- Se renumera el actual Artículo 2.12 como Artículo 2.13,
14 respectivamente.

15 Sección 3.- El Secretario del Departamento de Educación adoptará, dentro de los
16 noventa (90) días siguientes a la vigencia de esta Ley, la reglamentación necesaria para
17 su implementación. Dicha reglamentación incluirá:

18 (a) Protocolos detallados para la tramitación de revisiones salariales,
19 especificando los documentos requeridos, los criterios de evaluación y los
20 procedimientos de verificación.

21 (b) Especificaciones técnicas para el diseño, operación y mantenimiento del
22 portal digital, conforme a las disposiciones de la Ley 75-2019, según enmendada, la Ley

1 40-2024, según enmendada, y las políticas de gobernanza tecnológica y ciberseguridad
2 aplicables al Gobierno de Puerto Rico.

3 (c) Procedimientos para la emisión y pago de retroactivos, con plazos claros y
4 responsables asignados.

5 (d) Mecanismos de apelación y resolución de controversias, con formularios
6 estandarizados y plazos definidos.

7 (e) Directrices para la capacitación del personal administrativo en el uso del
8 portal digital y la gestión eficiente de solicitudes.

9 La reglamentación será además publicada en el portal digital del Departamento
10 de Educación.

11 Sección 4.- Si alguna disposición de esta Ley fuere declarada inconstitucional o
12 inválida por un tribunal de jurisdicción competente, tal determinación no afectará la
13 validez de las restantes disposiciones, las cuales permanecerán en pleno vigor y efecto.

14 Sección 5.- Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.

Yo, **Jenniffer Martínez Heyer**, Secretaria del
Senado de Puerto Rico, **CERTIFICO** que el
presente documento es copia fiel y exacta del Texto
Aprobado en Votación Final del **P. del S. 1027**, en
el Capitolio, el día **25 de junio de 2026**.

Secretaria